P U T U S A N

Nomor 754/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: **ILHAM Als ATOK BUYUNG;**
Tempat Lahir	: Medan;
Umur/Tanggal Lahir	: 58 Tahun/ 07 April 1964;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Perumahann Gang Mekar Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Meralan Kota Medan/ Jalan Titi Pahlawan Gg. Mekar Lingk 2 Kel, Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan NIK (1271120704640004)
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Nelayan;
Pendidikan	: SD (tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Febuari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Hj. Erlina, S.H, Elfina, S.H, Sri Wahyuni S, S.H., Desi Riana Harahap, S.H., M.H., Rahmah Lubis, S.H., Ray Gafizh, S.H., dan K. Sri Megawati, S.H., adalah Advokat-Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum “Menara Keadilan” (LBH-MK) yang berkantor di Jalan Bambu No.64 Medan, berdasarkan Penetapan Nomor 754/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 15 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 754/Pid.Sus/2023/PN Mdn, tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 754/Pid.Sus/2023/PN.Mdn tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa ILHAM als ATOK BUYUNG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, “Yang melakukan, yang sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 17 gr (tujuh belas) gram netto”, sebagai mana yang didakwakan yaitu melanggar Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAM als ATOK BUYUNG dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 17 gr (tujuh belas) gram netto;
   - 1 (satu) plastik kresek warna hitam;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa ILHAM als ATOK BUYUNG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan kepada Mejelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan PDM-174/L.24.Enz.2/03/2023 tanggal Maret 2023 yang dibacakan di Persidangan tanggal 15 Mei 2023 berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa ILHAM als ATOK BUYUNG bersama- sama dengan saksi SAIDI ILHAM als WAK AM (dituntut secara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 18.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023, bertempat di Komplek Perumahan Bumi Marelan Permai di jalan Perumahan Kel.Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Yang melakukan, yang sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 17 gr (tujuh belas) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 saksi Bengseng Gultom, saksi Alfhonsyo Napitupulu dan saksi Rahmad Hidayat anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara menerima Informasi dari Informan tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu didaerah Jalan Perumahan Gang Mekar Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan yang dilakukan oleh terdakwa ILHAM als ATOK BUYUNG dan saksi SAIDI ILHAM als WAK AM, selanjutnya saksi Bengseng Gultom, saksi Alfhonsyo Napitupulu dan saksi Rahmad Hidayat anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara melakukan penyelidikan dan melakukan Undercober buy/ pemesanan paket sabu melalui Informan selanjutnya saksi Bengseng Gultom, saksi Alfhonsyo Napitupulu dan saksi Rahmad Hidayat anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara melakukan pemesanan paket sabu seberat 20 gr (dua puluh) gram kepada saksi SAIDI ILHAM als WAK AM dan terdakwa Ilham als Atok Buyung, kemudian setelah melakukan kesepakatan untuk harga per gram sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya paket sabu yang ada hanya 17 gr (tujuh belas) gram, sehingga kesepakatan untuk melakukan transaksi paket sabu seberat 17 gr (tujuh belas) gram seharga Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya melakukan kesepakatan dengan saksi SAIDI ILHAM als WAK AM dan terdakwa Ilham als Atok Buyung akan melakukan transaksi di Jalan Perumahan Gang Mekar Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Kota Medan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pada Senin tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 18.00 wib, saksi Bengseng Gultom, saksi Alfhonsyo Napitupulu dan saksi Rahmad Hidayat anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara tiba di Jalan Perumahan Gang Mekar Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan ada melihat terdakwa ILHAM als ATOK BUYUNG dan saksi SAIDI ILHAM als WAK AM, selanjutnya saksi Bengseng Gultom, saksi Alfhonsyo Napitupulu dan saksi Rahmad Hidayat yang melakukan Undercober buy bertemu dengan saksi SAIDI ILHAM als WAK AM tersebut dan terdakwa Ilham als Atok Buyung selanjutnya terdakwa Ilham als Atok Buyung memperlihatkan bungkusan plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu kepada saksi, selanjutnya dengan seketika itu saksi Bengseng Gultom, saksi Alfhonsyo Napitupulu dan saksi Rahmad Hidayat anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara melakukan penangkapan terhadap saksi SAIDI ILHAM Alias WAK AM dan terdakwa ILHAM Alias ATOK BUYUNG, dan dapat disita barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik kresek warna hitam, selanjutnya terdakwa ILHAM als ATOK BUYUNG dan saksi SAIDI ILHAM als WAK AM diintrogasi bahwa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu adalah yang diperoleh dari Marwin als Win untuk dijual kepada calon pembeli sehingga saksi SAIDI ILHAM Alias WAK AM dan terdakwa ILHAM Alias ATOK BUYUNG akan mendapat keuntungan apabila berhasil, selanjutnya terdakwa ILHAM als ATOK BUYUNG dan saksi SAIDI ILHAM als WAK AM beserta barang bukti yang disita di bawa Ke. Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Bahwa perbuatan terdakwa ILHAM als ATOK BUYUNG dan saksi SAIDI ILHAM als WAK AM tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab.899/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Fram., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti atas nama terdakwa SAIDI ILHAM als WAK AM benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa ILHAM als ATOK BUYUNG bersama- sama dengan saksi SAIDI ILHAM als WAK AM (dituntut secara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 18.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023, bertempat di Komplek Perumahan Bumi Marelan Permai di jalan Perumahan Kel.Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 17 gr (tujuh belas) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 saksi Bengseng Gultom, saksi Alfhonsyo Napitupulu dan saksi Rahmad Hidayat anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara menerima Informasi dari Informan bahwa terdakwa Ilham als Atok Buyung bersama- sama dengan saksi Saidi Ilham Als Wak Am (dituntut secara terpisah)ada memiliki narkotika jenis sabu didaerah Jalan Perumahan Gang Mekar Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan yang dilakukan oleh terdakwa SAIDI ILHAM als WAK AM dan saksi Ilham als Atok Buyung, selanjutnya saksi Bengseng Gultom, saksi Alfhonsyo Napitupulu dan saksi Rahmad Hidayat anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara melakukan penyelidikan dan melakukan Undercober buy/ pemesanan paket sabu melalui Informan selanjutnya saksi Bengseng Gultom, saksi Alfhonsyo Napitupulu dan saksi Rahmad Hidayat anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara melakukan pemesanan paket sabu seberat 20 gr (dua puluh) gram kepada terdakwa SAIDI ILHAM als WAK AM dan saksi Ilham als Atok Buyung, kemudian setelah melakukan kesepakatan untuk harga per gram sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya paket sabu yang ada hanya 17 gr (tujuh belas) gram, sehingga kesepakatan untuk melakukan transaksi paket sabu seberat 17 gr (tujuh belas) gram seharga Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya melakukan kesepakatan dengan terdakwa SAIDI ILHAM als WAK AM dan terdakwa Ilham als Atok Buyung akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan transaksi di Jalan Perumahan Gang Mekar Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Kota Medan.

Bahwa pada Senin tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 18.00 wib, saksi Bengseng Gultom, saksi Alfhonsyo Napitupulu dan saksi Rahmad Hidayat anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara tiba di Jalan Perumahan Gang Mekar Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan ada melihat terdakwa SAIDI ILHAM als WAK AM dan saksi Ilham als Atok Buyung, selanjutnya saksi Bengseng Gultom, saksi Alfhonsyo Napitupulu dan saksi Rahmad Hidayat yang melakukan Undercober buy bertemu dengan terdakwa SAIDI ILHAM als WAK AM tersebut dan saksi Ilham als Atok Buyung selanjutnya saksi Ilham als Atok Buyung memperlihatkan bungkusan plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu kepada saksi, selanjutnya dengan seketika itu saksi Bengseng Gultom, saksi Alfhonsyo Napitupulu dan saksi Rahmad Hidayat anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAIDI ILHAM Alias WAK AM dan saksi ILHAM Alias ATOK BUYUNG, dan dapat disita barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik kresek warna hitam, selanjutnya terdakwa SAIDI ILHAM als WAK AM dan saksi Ilham als Atok Buyung diintrogasi bahwa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu adalah yang diperoleh dari Marwin als Win, selanjutnya terdakwa SAIDI ILHAM als WAK AM dan saksi Ilham als Atok Buyung beserta barang bukti yang disita di bawa Ke. Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Bahwa perbuatan terdakwa terdakwa SAIDI ILHAM als WAK AM dan saksi Ilham als Atok Buyung tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab.899/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol.,S.Si.,M.Fram.,Apt dan R. Fani Miranda, S.T. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti atas nama terdakwa SAIDI ILHAM als WAK AM benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) Uundang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa sudah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **BENGSENG GULTOM,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut menerima Informasi dari Informan tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu didaerah Jalan Perumahan Gang Mekar Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 saksi Bengseng Gultom, saksi Alfhonsyo Napitupulu dan saksi Rahmad Hidayat anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara menerima Informasi dari Informan tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu didaerah Jalan Perumahan Gang Mekar Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan yang dilakukan oleh terdakwa ILHAM als ATOK BUYUNG dan terdakwa SAIDI ILHAM als WAK AM (dituntut secara terpisah);
- Bahwa saksi Bengseng Gultom, saksi Alfhonsyo Napitupulu dan saksi Rahmad Hidayat melakukan penyelidikan dan melakukan Undercober buy/ pemesanan paket sabu melalui Informan;
- Bahwa saksi Bengseng Gultom, saksi Alfhonsyo Napitupulu dan saksi Rahmad Hidayat melakukan pemesanan paket sabu seberat 20 gr (dua puluh) gram kepada terdakwa SAIDI ILHAM als WAK AM dan terdakwa Ilham als Atok Buyung;
- Bahwa setelah melakukan kesepakatan untuk harga per gram sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan paket sabu yang ada hanya 17 gr (tujuh belas) gram;
- Bahwa kesepakatan untuk melakukan transaksi paket sabu seberat 17 gr (tujuh belas) gram seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan saksi SAIDI ILHAM als WAK AM dan terdakwa Ilham als Atok Buyung akan melakukan transaksi di Jalan Perumahan Gang Mekar Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Kota Medan;
- Bahwa pada Senin tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 18.00 wib, saksi Bengseng Gultom, saksi Alfhonsyo Napitupulu dan saksi Rahmad Hidayat tiba di Jalan Perumahan Gang Mekar Kel. Labuhan Deli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kec. Medan Marelan Kota Medan dan melihat terdakwa ILHAM als ATOK BUYUNG dan terdakwa SAIDI ILHAM als WAK AM kemudian melakukan Undercober buy dengan terdakwa SAIDI ILHAM als WAK AM dan terdakwa Ilham als Atok Buyung;

- Bahwa terdakwa Ilham als Atok Buyung memperlihatkan bungkusan plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu kepada saksi;
- Bahwa pada saat menyerahkan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAIDI ILHAM Alias WAK AM dan terdakwa ILHAM Alias ATOK BUYUNG;
- Bahwa barang bukti dapat disita berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik kresek warna hitam;
- Bahwa terdakwa ILHAM als ATOK BUYUNG dan terdakwa SAIDI ILHAM als WAK AM diintrogasi bahwa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu adalah yang diperoleh dari Marwin als Win untuk dijual kepada calon pembeli;
- Bahwa terdakwa SAIDI ILHAM Alias WAK AM dan terdakwa ILHAM Alias ATOK BUYUNG akan mendapat keuntungan apabila berhasil;
- Bahwa Terdakwa ILHAM als ATOK BUYUNG dan terdakwa SAIDI ILHAM als WAK AM beserta seluruh barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk dilakukan proses dan pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi-saksi, terdakwa membenarkan;
- BAP di kepolisian adalah benar.

2. Saksi **ALFHONSYO NAPITUPULU,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut menerima Informasi dari Informan tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu didaerah Jalan Perumahan Gang Mekar Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan,
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 saksi Bengseng Gultom, saksi Alfhonsyo Napitupulu dan saksi Rahmad Hidayat anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara menerima Informasi dari Informan tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu didaerah Jalan Perumahan Gang Mekar Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan yang dilakukan oleh terdakwa ILHAM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

als ATOK BUYUNG dan terdakwa SAIDI ILHAM als WAK AM (dituntut secara terpisah),

- Bahwa saksi Bengseng Gultom, saksi Alfhonsyo Napitupulu dan saksi Rahmad Hidayat melakukan penyelidikan dan melakukan Undercober buy/ pemesanan paket sabu melalui Informan
- Bahwa saksi Bengseng Gultom, saksi Alfhonsyo Napitupulu dan saksi Rahmad Hidayat melakukan pemesanan paket sabu seberat 20 gr (dua puluh) gram kepada terdakwa SAIDI ILHAM als WAK AM dan terdakwa Ilham als Atok Buyung,
- Bahwa setelah melakukan kesepakatan untuk harga per gram sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan paket sabu yang ada hanya 17 gr (tujuh belas) gram,
- Bahwa kesepakatan untuk melakukan transaksi paket sabu seberat 17 gr (tujuh belas) gram seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan saksi SAIDI ILHAM als WAK AM dan terdakwa Ilham als Atok Buyung akan melakukan transaksi di Jalan Perumahan Gang Mekar Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Kota Medan,
- Bahwa pada Senin tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 18.00 wib, saksi Bengseng Gultom, saksi Alfhonsyo Napitupulu dan saksi Rahmad Hidayat tiba di Jalan Perumahan Gang Mekar Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan dan melihat terdakwa ILHAM als ATOK BUYUNG dan terdakwa SAIDI ILHAM als WAK AM kemudian melakukan Undercober buy dengan terdakwa SAIDI ILHAM als WAK AM dan terdakwa Ilham als Atok Buyung
- Bahwa terdakwa Ilham als Atok Buyung memperlihatkan bungkusan plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu kepada saksi,
- Bahwa pada saat menyerahkan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAIDI ILHAM Alias WAK AM dan terdakwa ILHAM Alias ATOK BUYUNG
- Bahwa barang bukti dapat disita berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik kresek warna hitam
- Bahwa terdakwa ILHAM als ATOK BUYUNG dan terdakwa SAIDI ILHAM als WAK AM diintrogasi bahwa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu adalah yang diperoleh dari Marwin als Win untuk dijual kepada calon pembeli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa SAIDI ILHAM Alias WAK AM dan terdakwa ILHAM Alias ATOK BUYUNG akan mendapat keuntungan apabila berhasil,
- Bahwa Terdakwa ILHAM als ATOK BUYUNG dan terdakwa SAIDI ILHAM als WAK AM beserta seluruh barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk dilakukan proses dan pemeriksaan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi-saksi, terdakwa membenarkan.
- BAP di kepolisian adalah benar.

3. Saksi **RAHMAD HIDAYAT, SH,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut menerima Informasi dari Informan tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu didaerah Jalan Perumahan Gang Mekar Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan,
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 saksi Bengseng Gultom, saksi Alfhonsyo Napitupulu dan saksi Rahmad Hidayat anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara menerima Informasi dari Informan tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu didaerah Jalan Perumahan Gang Mekar Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan yang dilakukan oleh terdakwa ILHAM als ATOK BUYUNG dan terdakwa SAIDI ILHAM als WAK AM (dituntut secara terpisah),
- Bahwa saksi Bengseng Gultom, saksi Alfhonsyo Napitupulu dan saksi Rahmad Hidayat melakukan penyelidikan dan melakukan Undercober buy/ pemesanan paket sabu melalui Informan
- Bahwa saksi Bengseng Gultom, saksi Alfhonsyo Napitupulu dan saksi Rahmad Hidayat melakukan pemesanan paket sabu seberat 20 gr (dua puluh) gram kepada terdakwa SAIDI ILHAM als WAK AM dan terdakwa Ilham als Atok Buyung,
- Bahwa setelah melakukan kesepakatan untuk harga per gram sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan paket sabu yang ada hanya 17 gr (tujuh belas) gram,
- Bahwa kesepakatan untuk melakukan transaksi paket sabu seberat 17 gr (tujuh belas) gram seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan saksi SAIDI ILHAM als WAK AM dan terdakwa Ilham als Atok Buyung akan melakukan transaksi di Jalan Perumahan Gang Mekar Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Kota Medan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada Senin tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 18.00 wib, saksi Bengseng Gultom, saksi Alfhonsyo Napitupulu dan saksi Rahmad Hidayat tiba di Jalan Perumahan Gang Mekar Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan dan melihat terdakwa ILHAM als ATOK BUYUNG dan terdakwa SAIDI ILHAM als WAK AM kemudian melakukan Undercober buy dengan terdakwa SAIDI ILHAM als WAK AM dan terdakwa Ilham als Atok Buyung
- Bahwa terdakwa Ilham als Atok Buyung memperlihatkan bungkusan plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu kepada saksi,
- Bahwa pada saat menyerahkan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAIDI ILHAM Alias WAK AM dan terdakwa ILHAM Alias ATOK BUYUNG
- Bahwa barang bukti dapat disita berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik kresek warna hitam
- Bahwa terdakwa ILHAM als ATOK BUYUNG dan terdakwa SAIDI ILHAM als WAK AM diintrogasi bahwa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu adalah yang diperoleh dari Marwin als Win untuk dijual kepada calon pembeli
- Bahwa terdakwa SAIDI ILHAM Alias WAK AM dan terdakwa ILHAM Alias ATOK BUYUNG akan mendapat keuntungan apabila berhasil,
- Bahwa Terdakwa ILHAM als ATOK BUYUNG dan terdakwa SAIDI ILHAM als WAK AM beserta seluruh barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk dilakukan proses dan pemeriksaan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi-saksi, terdakwa membenarkan.
- BAP di kepolisian adalah benar.

4. Saksi **SAIDI ILHAM als WAK AM** (dituntut secara terpisah dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sekira pukul 18.00 WIB, di Jalan Perumahan Gang Mekar Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan, pada saat saksi bersama dengan terdakwa ILHAM Alias ATOK BUYUNG melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan pembeli
- Bahwa pada saat transaksi bersama pembeli saksi menyuruh terdakwa Ilham als Atok Buyung untuk mengambilkan paket sabu 17

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(tujuh belas) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam

- Bahwa setelah tertangkap saksi ketahui bahwa pembeli adalah petugas Kepolisian yang menyamar menjadi pembeli, dari hasil penangkapan terhadap saksi dan terdakwa ILHAM Alias ATOK BUYUNG petugas menemukan 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu 1 (satu) plastik kresek warna putih.
- Bahwa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 17 gr (tujuh belas) gram netto, adalah milik MARWIN Alias WIN untuk dijual kepada pemebeli.
- Bahwa harga 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 17 gr (tujuh belas) gram netto, seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan harga per gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian upah saksi dalam melakukan penjualan paket sabu tersebut per gramnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), keuntungan yang saksi dapatkan dari penjualan paket sabu sebanyak 17 gr (tujuh belas) gram netto, sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila transaksi berhasil kami lakukan rencananya saksi akan memberikan uang rokok kepada pakcik saksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan terhadap saksi dan terdakwa ILHAM Alias ATOK BUYUNG, setelah tertangkap saksi ketahui bahwa pembeli adalah petugas Kepolisian yang menyamar menjadi pembeli
- Bahwa saksi dan terdakwa ILHAM Alias ATOK BUYUNG serta barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dibawak ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi-saksi, terdakwa membenarkan;
- BAP di kepolisian adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa **Ilham als Atok Buyung** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi SAIDI ILHAM Alias WAK AM ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sekira pukul 18.00 WIB, di Jalan Perumahan Gang Mekar Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Kota Medan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sekira pukul 18.00 WIB, di Jalan Perumahan Gang Mekar Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Kota Medan, pada saat terdakwa bersama dengan saksi SAIDI ILHAM Alias WAK AM melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan pembeli
- Bahwa terdakwa bersama pembeli setelah terdakwa memberikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam
- Bahwa terdakwa memperlihatkan paket sabu tersebut kepada pembeli, setelah pembeli melihat paket sabu tiba-tiba saksi (calon pembeli) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SAIDI ILHAM Alias WAK AM
- Bahwa setelah tertangkap terdakwa ketahui bahwa pembeli adalah petugas Kepolisian yang menyamar menjadi pembeli, dari hasil penangkapan terhadap terdakwia dan saksi SAIDI ILHAM Alias WAK AM petugas menemukan 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa dan saksi Saidi Ilham als Wak Am beserta barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis tersebut dibawak ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki, menguasai, menerima, menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu dari pemerintah atau pihak yang berwenang yang berhak untuk memberikan ijin;
- BAP di kepolisian adalah benar

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 17 gr (tujuh belas) gram netto;
- 1 (satu) plastik kresek warna hitam;

Yang dikenali oleh saksi-saksi dan terdakwa dan dinilai dapat memperkuat pembuktian

Menimbang Bahwa Penutut Umum telah Mengajukan Bukti Surat berupa:

Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab. 899/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol.,S.Si.,M.Fram.,Apt dan R. Fani Miranda, S.T. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti atas nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa SAIDI ILHAM als WAK AM benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan detik yang didakwakan oleh penuntun umum dipertimbangkan di bawah ini,

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penutut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternative Subsidiritas sebagai berikut;

Primer : Pasal 114 ayat (2)UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsider: Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang,Bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara subsidiritas maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer Melanggar pasal Pasal 114 ayat (2)UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang terkandung unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah bersinonim dengan “barang siapa” yaitu subjek hukum pidana dengan identitas yang jelas dan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya sehingga diperiksa, didakwa , dituntut dan diadili menurut undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam unsur setiap orang atau barangsiapa adalah untuk menentukan subjek hukum pidana yang senyatanya agar terhindar dari salah mengadili orang atau *error in persona* dalam suatu perkara konkret;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa bernama ILHAM Alias ATOK BUYUNG dengan identitas lengkap sebagaimana yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur Ke-1 “setiap orang” telah terbukti dalam perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" dalam hukum pidana tersebut dapat berupa 1) bertentangan dengan hukum objektif, 2) bertentangan dengan hak orang lain, 3) tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau 4) tanpa kewenangan yang ada padanya sedangkan ruang lingkup dari "tanpa hak" tersebut merupakan bagian dari "Melawan Hukum" (*wederrechtelijk) dan* selanjutnya bentuk perbuatan melawan hukum itu dapat berupa 1) perbuatan melawan hukum formal yang telah diatur secara normative dan 2) perbuatan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka unsur "tanpa hak dan melawan hukum" mempunyai pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehingga oleh karena itu perbuatannya tersebut dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk)*;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 di atas bersifat alternative atau pilihan sehingga tidak perlu keseluruhan unsure harus dilakukan oleh Terdakwa agar terpenuhinya unsur ke- 2 dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tetapi sudah cukup satu saja dari unsure yang disebutkan dalam pasal itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Bengseng Gultom, saksi Alfhonsyo Napitupulu dan saksi Rahmad Hidayat bahwa Terdakwa ditangkap pada Senin tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 18.00 wib di Jalan Perumahan Gang Mekar Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik kresek warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu dengan berat netto 17 gr (tujuh belas) gram, tersebut adalah milik dari seseorang bernama Marwin als Win yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan kepada calon pembeli;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu tersebut telah sesuai dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 899/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol.,S.Si.,M.Fram.,Apt dan R. Fani Miranda, S.T. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti atas nama terdakwa SAIDI ILHAM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

als WAK AM benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehingga oleh karena itu perbuatannya tersebut dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk)*;

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam perkara ini adalah melakukan jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sebelum transaksi kepada pembeli terlebih dahulu saksi SAIDI ILHAM als WAK AM menyuruh terdakwa Ilham als Atok Buyung untuk mengambilkan paket sabu 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam.

Menimbang bahwa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 17 gr (tujuh belas) gram netto, adalah milik MARWIN Alias WIN untuk dijual kepada pembeli.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengambil paket sabu 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam mau diserahkan untuk dijual kepada calon pembeli ternyata sebelum diserahkan calon pembeli itu adalah yakni saksi-saksi atau adalah anggota kepolisian; Bengseng Gultom, saksi Alfhonsyo Napitupulu dan saksi Rahmad Hidayat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertemuan diatas unsur ketiga yaitu “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama” telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Ilham als Atok Buyung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”, Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum melakukan jual –beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang bersifat memaafkan kesalahan Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 17 gr (tujuh belas) gram netto, 1 (satu) plastik kresek warna hitam, dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas diri terdakwa Ilham als Atok Buyung perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadan-keadaan memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa di bawah ini;

Keadaan- keadaan yang memberatkan :

Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Keadaan-keadaan y ang meringankan :

Terdakwa tidak berbelit- belit dalam memberikan keterangan

Terdakwa berlaku sopan dipersidangan

Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ILHAM als ATOK BUYUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ", Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum melakukan jual –beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAM als ATOK BUYUNG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Menetapkan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 17 gr (tujuh belas) gram netto.
- 1 (satu) plastik kresek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, 26 Juni 2023 oleh kami Dr.Fahren, S.H.,M.Hum. selaku Hakim Ketua Eti Astuti,SH.,MH dan Nurmiati,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (*teleconference)* pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardy S. SH./ Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Sri Delyanti, SH.,M.H,/Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Eti Astuti, S.H., M.H. **Dr. Fahren,SH.,MHum**

Nurmiati, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumardy S, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)